

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4932/2541

บริษัท เอคาตามิคโฮม จำกัด
บริษัท แมทริกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222, มาตรา 377, มาตรา 378, มาตรา 379, มาตรา 381, มาตรา 383

เงินประกันการเช่าตามสัญญาเช่าได้กำหนดให้โจทก์ผู้ให้เช่ามีสิทธินำค่าเช่าที่ค้างชำระหรือหนี้สินอื่นที่ค้างชำระมาหักเงินประกันค่าเช่าได้เมื่อจำเลยผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว และให้โจทก์มีสิทธิยึดเงินประกันค่าเช่าได้ทั้งจำนวนในกรณีจำเลยมิได้บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งแสดงว่าเงินประกันค่าเช่าเป็นเงินประกันความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่าเช่าค้างชำระ หนี้สินอื่นค้างชำระและเป็นเงินประกันความเสียหายการผิดสัญญาเช่าอีกด้วย เงินประกันการเช่าดังกล่าวจึงเป็นเบี้ยปรับเพราะจำเลย สัญญาแก่โจทก์ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อตนไม่ชำระหนี้ ให้ถูกต้องสมควร เมื่อจำเลยผิดนัดโดยจำเลยมิได้ บอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินประกันการเช่านี้จึงตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379, 381 โจทก์ย่อมมีสิทธิริบหรือเรียกเอาเงินประกันการเช่าได้ สำหรับเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่าได้ระบุไว้ว่าหากจำเลยเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดอายุสัญญา จำเลยจะต้องชำระค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดมีมูลค่าเท่ากับค่าเช่า 4 เดือนเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนั้น เป็นเรื่องจำเลยได้สัญญาจะ ใช้เงินจำนวนหนึ่ง เมื่อตน

ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจึงเป็นเบี้ยปรับตกอยู่ในบังคับมาตรา 379,381 โจทก์จึงมีสิทธิรับหรือเรียกเอาเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดได้เช่นกัน เงินประกันการเช่าและเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่า ก่อนครบกำหนดดังกล่าวต่างก็เป็นเบี้ยปรับในกรณีที่จำเลย ชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควรแม้ตามสัญญาเช่าจะระบุเรียกชื่อ ของเงินทั้งสองกรณีที่โจทก์มีสิทธิรับหรือเรียกเอาได้นั้นต่างกันโดยอาศัยเหตุการณ์รับหรือเรียกเอาได้ต่างกันแต่เหตุสำคัญที่เป็นเหตุเริ่มต้นให้โจทก์มีสิทธิรับหรือเรียกเอา ได้นั้นจะต้องเกิดจากการที่จำเลยบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด ในกรณีที่จำเลยบอกเลิกการเช่าโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิรับเงินประกันการเช่าได้ จึงเป็นเรื่องที่ โจทก์มีสิทธิรับเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจากการที่โจทก์มีสิทธิรับ หรือเรียกเอาเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์มีสิทธิรับหรือเรียกเอาเงินค่าชดเชย การยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ถือได้ว่าเงินประกันการเช่าเป็นเบี้ยปรับที่ซ้ำซ้อนกับเงิน ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด เพราะเบี้ยปรับ ทั้งสองกรณีต่างก็เป็นเงินประกันค่าเสียหายล่วงหน้า เมื่อผิดสัญญาเช่าเนื่องจากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้ ถูกต้องสมควรทั้งสิ้น ดังนั้น เบี้ยปรับที่โจทก์มีสิทธิรับหรือเรียก เอา ดังกล่าวนั้นเมื่อได้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของโจทก์ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับความเสียหาย ที่จำเลยยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน มีเหตุผลเบี้ยปรับลงตามจำนวน พอสมควรได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 คงให้ปรับเฉพาะเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่า ก่อนครบกำหนดกรณีเดียว ค่าเสียหายในเชิงธุรกิจที่โจทก์เรียกร้องคือค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าตกแต่งอาคารชั้นล่างเพื่อให้จำเลยทำสำนักงานชั่วคราว และค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญาที่โจทก์จะต้องชำระให้แก่บริษัท. อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโจทก์ต้องให้จำเลยเช่าพื้นที่ชั้นที่ 7 นั้น ล้วนแต่เป็นค่าเสียหาย ที่โจทก์ได้ใช้

จ่ายหรือจะต้องเสียไปก่อนที่โจทก์จะเข้า ทำสัญญาเช่ากับจำเลย เมื่อโจทก์ทำสัญญาเช่ากับจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดค่าเสียหายเหล่านี้ไว้ในสัญญาเช่า ในลักษณะเป็นมัดจำหรือเบี้ยปรับหรือกำหนดอัตราค่าเช่า ให้สูงขึ้นได้ตามแต่โจทก์จะกำหนดให้จำเลยผู้เช่ารับผิดชอบ กรณีเช่นนี้จึงมิใช่ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย เช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแก่การไม่ชำระหนี้ หรือเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 เพราะค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่โจทก์จะมีสิทธิเรียกในกรณีจำเลยผิดสัญญาเช่าตามมาตรา 222 ดังกล่าวจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากจำเลยผิดสัญญาเช่าแล้ว และโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยผิดสัญญาเช่านั้นด้วย ส่วนค่าเสียหายที่โจทก์ขาดรายได้จากดอกเบี้ยของเงินมัดจำที่จำเลยต้องวางไว้ต่อโจทก์จำนวนเงิน 8,500,000 บาท ตามสัญญาเช่า นั้น มาตรา 378 ได้บัญญัติความรับผิดไว้โดยเฉพาะแล้วซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้มิได้บัญญัติให้โจทก์มีสิทธิ เรียกดอกเบี้ยในเงินมัดจำที่จำเลยจะต้องวางต่อโจทก์ ด้วย จึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา 222 มาบังคับเพื่อให้ จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์อีก แม้เงินจำนวน 1,700,000 บาท จะเป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้ แก่โจทก์ตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของการเช่าอาคาร และในสัญญาเช่าจะได้ระบุว่าเป็นมัดจำ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเงินจำนวนนี้เป็นมัดจำ ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 เพราะมิใช่เงินที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่า เป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งในสัญญาเช่าเท่านั้น กรณีเช่นนี้จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมัดจำมาใช้บังคับได้จะต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าระบุไว้เมื่อตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.6 ไม่มีข้อใดระบุให้โจทก์รับเงินส่วนนี้ของจำเลยไว้ แต่ได้ระบุไว้ว่าผู้ให้เช่าจะคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าทันทีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าโทรศัพท์ครบถ้วนแล้ว หลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม อีกทั้งให้นำหลักการเรื่องเงินประกันค่าเช่ามาใช้โดยอนุโลมด้วย ดังนั้น แม้สัญญาเช่าสิ้นสุดลงเพราะจำเลยเป็นฝ่ายผิด

สัญญา โจทก์ก็ต้องคืนเงินจำนวนนี้ให้แก่จำเลย โจทก์คงมีสิทธินำเงินค่าบำรุงการ
ใช้โทรศัพท์มาหัก ออกจากเงินมัดจำดังกล่าวได้ และจะต้องคืนเงินที่เหลือให้จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาเช่าเป็นเหตุให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลย
ชำระเงินจำนวน 14,958,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วัน
ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์ชำระเงินจำนวน
2,768,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 867,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้
ยกฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลยจำนวน 1,385,900
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นเจ้าของอาคารเอกาตามิคโฮมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2534 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าอาคารเอกาตามิคโฮมชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 กับโจทก์ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2534 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2537 ตามหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ในอาคารเอกสารหมาย จ.6 ในวันทำสัญญาเช่าจำเลยได้สัญญาจะวางเงินประกันการเช่าล่วงหน้า 4 เดือน จำนวน 867,000 บาท ตามสัญญาเช่าข้อ 3.1 ต่อมาในเดือนเมษายน 2534 จำเลยได้จ่ายเงินประกันการเช่าจำนวนดังกล่าวและเงินมัดจำค่าโทรศัพท์จำนวน 1,700,000 บาท ให้แก่โจทก์เพื่อโจทก์จะจัดหาโทรศัพท์ให้แก่จำเลยตามข้อตกลงในสัญญาเช่าข้อ 5.3.2 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2534 จำเลยได้เลิกสัญญาเช่าและขนทรัพย์สินของจำเลยออกจากอาคารที่เช่าโดยมิได้บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อโจทก์เป็นระยะเวลา 3 เดือนทั้งยังบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาเช่าตามสัญญาเช่าข้อ 6.2 และจำเลยได้ค้างชำระค่าเช่าประจำเดือนตุลาคม 2534 จำนวนเงิน 216,750 บาทค่าบำรุงการใช้โทรศัพท์ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม 2534 เป็นเงิน 33,600 บาท และค่าใช้จ่ายในการที่โจทก์ต้องเสียไปจากการที่โจทก์ดำเนินการขอออกหนังสือคำประกันให้แก่จำเลยทั้งสิ้น 63,750 บาท ส่วนที่โจทก์มิได้คืนเงินจำนวน 1,700,000 บาทให้แก่จำเลย ก็เพราะเป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์เองเรื่องจะจัดหาโทรศัพท์ให้แก่จำเลยตามข้อตกลงในสัญญาเช่าข้อ 5.3.2

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิรับเงินประกันการเช่าล่วงหน้า 4 เดือน จำนวน 867,000 บาทที่จำเลยวางให้แก่โจทก์ตามสัญญาเช่าข้อ 3.1 และโจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่าข้อ 6.2 หรือไม่เพียงใดปัญหานี้เห็นว่าเงินประกันการเช่าตามสัญญาเช่า ข้อ 3.1 ได้กำหนดให้โจทก์ผู้ให้เช่ามีสิทธินำค่าเช่าที่ค้างชำระหรือหนี้สินอื่นที่ค้างชำระมาหักเงินประกันค่าเช่าได้เมื่อจำเลยผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว เงินประกันการเช่านี้ยังมีระบุกำหนดข้อตกลงเพิ่ม

เดิมไว้ในสัญญาเช่าข้อ 6.2 อีกด้วยว่าให้โจทก์มีสิทธิยึดเงินประกันค่าเช่าได้ทั้งจำนวนในกรณีจำเลยมิได้บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งแสดงว่าเงินประกันค่าเช่าเป็นเงินประกันความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่าเช่าค้างชำระหนี้สินอื่นค้างชำระและเป็นเงินประกันความเสียหายการผิดสัญญาเช่าอีกด้วยเงินประกันการเช่าดังกล่าวจึงเป็นเบี้ยปรับเพราะจำเลยสัญญาแก่โจทก์ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เมื่อจำเลยผิดนัดโดยจำเลยมิได้บอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 3 เดือน เงินประกันการเช่านี้จึงตกอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379, 381 โจทก์ย่อมมีสิทธิริบหรือเรียกเอาเงินประกันการเช่าได้แต่เงินประกันการเช่าซึ่งเป็นเบี้ยปรับดังกล่าวนั้นได้มีข้อกำหนดไว้ในสัญญาเช่า ข้อ 3.1 ว่าให้โจทก์มีสิทธินำค่าเช่าที่ค้างชำระหรือหนี้สินที่ค้างชำระมาหักเงินประกันค่าเช่าได้โดยสัญญาเช่าข้อ 6.2 มิได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ชัดแจ้งว่าให้ยึดเงินประกันค่าเช่าได้ทั้งจำนวนโดยมิต้องหักค่าเช่าค้างชำระหรือหนี้สินอื่นที่ค้างชำระก่อน ดังนั้น เมื่อจำเลยผิดสัญญาเช่าเนื่องจากมิได้บอกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามสัญญาเช่าข้อ 6.2 ก่อนที่จะให้ริบหรือเรียกเอาเงินประกันค่าเช่าได้ จึงต้องนำเงินค่าเช่าที่จำเลยค้างชำระประจำเดือนตุลาคม 2534 จำนวน 216,750 บาท กับหนี้สินอื่นคือค่าใช้จ่ายในการที่โจทก์ต้องเสียไปจากการที่โจทก์ดำเนินการออกหนังสือค้ำประกันให้แก่จำเลยจำนวน 63,750 บาทที่จำเลยค้างชำระโจทก์มาหักออกจากเงินประกันค่าเช่าก่อนเมื่อหักออกแล้วคงเหลือเงินประกันค่าเช่า 586,500 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้โจทก์มีสิทธิริบหรือเรียกเอาได้ส่วนหนึ่งที่จำเลยค้างชำระค่าบำรุงการใช้โทรศัพท์ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม 2534 เป็นเงิน 33,600 บาท นั้น แม้เป็นหนี้สินอื่นที่ค้างชำระก็ตาม แต่หนี้จำนวนนี้ตามสัญญาเช่าโจทก์จำเลยได้ตกลงกันเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องไว้ในสัญญาเช่าข้อ 5.3.2 จึงต้องบังคับตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าข้อ 5.3.2 ซึ่งจะได้วินิจฉัยในภายหลัง สำหรับเงินค่า

ชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่าข้อ 6.2 ได้ระบุไว้ว่าหาก
จำเลยเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดอายุสัญญา จำเลยจะต้องชำระค่าชดเชยการ
ยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดมีมูลค่าเท่ากับค่าเช่า 4 เดือนเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนั้น เป็น
เรื่องจำเลยได้สัญญาจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เงิน
ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดจึงเป็นเบี้ยปรับตกอยู่ในบังคับมาตรา
379, 381 โจทก์จึงมีสิทธิริบหรือเรียกเอาเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบ
กำหนดได้เช่นกัน แต่เงินประกันการเช่าและเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อน
ครบกำหนดต่างก็เป็นเบี้ยปรับในกรณีที่จำเลยชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร แม้ตาม
สัญญาเช่าจะระบุเรียกชื่อของเงินทั้งสอง กรณีที่โจทก์มีสิทธิริบหรือเรียกเอาได้นั้น
ต่างกันโดยอาศัยเหตุการณ์ริบหรือเรียกเอาได้ต่างกัน แต่เหตุสำคัญที่เป็นเหตุเริ่มต้นให้
โจทก์มีสิทธิริบหรือเรียกเอาได้นั้นจะต้องเกิดจากการที่จำเลยบอกเลิกสัญญาเช่าก่อน
ครบกำหนด ในกรณีที่จำเลยบอกเลิกการเช่าโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 3 เดือนเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิริบเงินประกันการเช่าได้
จึงเป็นเรื่องที่โจทก์มีสิทธิริบเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นจากการที่โจทก์มีสิทธิริบหรือเรียกเอา
เงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนด มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์มีสิทธิริบ
หรือเรียกเอาเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เช่าข้อ 6.2 ฉะนั้น ถือได้ว่าเงินประกันการเช่าเป็นเบี้ยปรับที่ซ้ำซ้อนกับเงินค่าชดเชย
การยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดเพราะเบี้ยปรับทั้งสองกรณีต่างก็เป็นเงิน
ประกันค่าเสียหายล่วงหน้าเมื่อผิดสัญญาเช่าเนื่องจากจำเลยไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้อง
สมควรทั้งสิ้น ดังนั้น เบี้ยปรับที่โจทก์มีสิทธิริบหรือเรียกเอาดังกล่าวนี้เมื่อได้
พิจารณาถึงทางได้เสียของโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับความเสี
หายที่จำเลยยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดแล้วปรากฏว่าจำเลยได้ยกเลิกการเช่า
ในเดือนตุลาคม 2534 โดยจำเลยต้องเสียค่าเช่าในเดือนดังกล่าวด้วย และได้ความ
จากพยานโจทก์ว่าต้นปี 2535 โจทก์ได้ให้บริษัทยูไนเต็สดคอมมูนิเคชั่น อินดัสตรีส์

จำกัด เช่าอาคารชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 ที่จำเลยยกเลิกการเช่าจนถึงปัจจุบันถือว่าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วนมีเหตุผลเบี้ยปรับลดลงตามจำนวนพอสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 คงให้ปรับเฉพาะเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดกรณีเดียวโดยคำนวณเบี้ยปรับส่วนนี้จากอัตราค่าเช่าขณะจำเลยยกเลิกสัญญาเช่านั้นซึ่งโจทก์คงมีสิทธิเก็บค่าเช่าจากจำเลยในอัตราเดือนละ 216,750 บาท ตามสัญญาเช่าข้อ 2.3.2 รวมเป็นเงินเบี้ยปรับจำนวน 867,000 บาท ที่โจทก์มีสิทธิรับ มิใช่จำนวนเงิน 1,037,000 บาท ตามที่โจทก์เรียกร้อง ส่วนเงินประกันการเช่าที่เหลือจากการหักหนี้ค่าเช่าที่ค้างชำระหนี้อื่นที่ค้างชำระแล้วจำนวน 586,000 บาท ให้คืนแก่จำเลย เงินเบี้ยปรับส่วนที่คืนให้จำเลยนี้ถือว่าเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนที่ศาลลดให้เมื่อโจทก์ต้องคืนเงินประกันการเช่าที่เหลือจำนวน 586,500 บาทแก่จำเลย จำเลยจึงมีสิทธินำเงินส่วนนี้หักออกจากเงินค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดได้เมื่อหักแล้วคงเหลือเงินเบี้ยปรับจำนวน 280,500 บาท ที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในเชิงธุรกิจจากจำเลยหรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์ได้ฎีกาค่าเสียหายในส่วนนี้เฉพาะเรื่องค่าตกแต่งอาคารชั้นล่างเพื่อให้จำเลยทำสำนักงานชั่วคราว และค่าเช่าสำนักงานชั่วคราวค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญาที่โจทก์จะต้องชำระให้แก่บริษัทโปร-ลายส์จำกัด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโจทก์ต้องให้จำเลยเช่าพื้นที่ชั้นที่ 7 และค่าขาดรายได้เป็นดอกเบี้ยจากเงินมัดจำจำนวน 8,500,000 บาท หากจำเลยได้นำเงินดังกล่าวมาวางต่อโจทก์นั้น ค่าเสียหายเกี่ยวกับค่าตกแต่งอาคารชั้นล่างเพื่อให้จำเลยทำสำนักงานชั่วคราว และค่าเสียหายในการบอกเลิกสัญญาที่โจทก์จะต้องชำระให้แก่บริษัทโปร-ลายส์ จำกัด อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโจทก์ต้องให้จำเลยเช่าพื้นที่ชั้นที่ 7 ล้วนแต่เป็นค่าเสียหายที่โจทก์ได้ใช้จ่ายหรือจะต้องเสียไปก่อนที่โจทก์จะเช่าทำสัญญาเช่ากับจำเลย เมื่อโจทก์ทำสัญญาเช่ากับจำเลยโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดค่าเสียหายเหล่านี้ไว้ในสัญญาเช่าใน

ลักษณะเป็นมัดจำหรือเบี้ยปรับหรือกำหนดอัตราค่าเช่าให้สูงขึ้นได้ตามแต่โจทก์จะกำหนดให้จำเลยผู้เช่ารับผิดชอบ กรณีเช่นนี้จึงมิใช่ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย เช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแก่การไม่ชำระหนี้หรือเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 222 ที่โจทก์อ้าง เพราะค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่โจทก์จะมีสิทธิเรียกในกรณีจำเลยผิดสัญญาเช่าตามมาตรา 222 ดังกล่าวจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากจำเลยผิดสัญญาเช่าแล้ว และโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยผิดสัญญาเช่านั้นด้วย ส่วนค่าเสียหายเกี่ยวกับดอกเบี้ยของเงินมัดจำที่จำเลยต้องวางไว้ต่อโจทก์จำนวนเงิน 8,500,000 บาทตามสัญญาเช่าข้อ 3.2 นั้น มาตรา 378 ได้บัญญัติความรับผิดไว้โดยเฉพาะแล้ว ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้มิได้บัญญัติให้โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในเงินมัดจำที่จำเลยจะต้องวางต่อโจทก์ด้วยจึงไม่อาจนำบทบัญญัติมาตรา 222 มาบังคับเพื่อให้จำเลยรับผิดชอบต่อโจทก์อีก สำหรับเรื่องค่าเช่าสำนักงานชั่วคราวนั้น โจทก์นำสืบว่าเป็นค่าเช่าที่ค้างชำระ แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องและขอมาในคำฟ้องจึงเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น โจทก์ไม่มีสิทธิฎีกาในข้อนี้จึงไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการสุดท้ายมีว่า จำเลยมีสิทธิได้รับเงินค่ามัดจำ 1,700,000 บาท คืนจากโจทก์หรือไม่เห็นว่า แม้เงินจำนวน 1,700,000 บาท จะเป็นเงินที่จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ตามสัญญาเช่าข้อ 5.3.2 ซึ่งเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของการเช่าอาคาร และในสัญญาเช่าข้อ 5.3.2 จะระบุว่าเป็นมัดจำ แต่ก็ไม่ถือว่าเงินจำนวนนี้เป็นมัดจำตามความหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 เพราะมิใช่เงินที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งในสัญญาเช่าเท่านั้น กรณีเช่นนี้จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมัดจำมาใช้บังคับได้ จะต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าระบุไว้ ปรากฏว่าตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.6 ไม่มีข้อใดระบุให้โจทก์รับเงินส่วนนี้ของจำเลยไว้แต่ตามสัญญาเช่าข้อ 5.3.2 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าทันทีที่ได้

มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าโทรศัพท์ครบถ้วนแล้ว หลังจากสัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดก็ตาม อีกทั้งให้นำหลักการเรื่องเงินประกันค่าเช่ามาใช้โดยอนุโลมนั้น แม้ตามสัญญาจะมีข้อความว่าผู้เช่าจะคืนเงินมัดจำดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า ซึ่งเป็นข้อความที่กำกวมไม่ได้ความชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องพิมพ์ผิดพลาดในส่วนที่ผู้เช่าจะคืนเงินมัดจำซึ่งที่ถูกต้องเป็นผู้ให้เช่าจะคืนเงินมัดจำ โดยจะเห็นได้จากสัญญาเช่าสถานที่อาคารเอกสารหมายเลข จ.5 ซึ่งเป็นร่างสัญญาเช่าเดิมที่ได้ตกลงกันไว้ในข้อ 5.3.2 ระบุว่า ผู้เช่าจะสามารถปลดภาระการค้ำประกันได้ทันทีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ครบถ้วนแล้ว หลังจากสัญญาสิ้นสุดด้วยเหตุอันใดก็ตาม ดังนั้น สัญญาเช่าเอกสารหมายเลข จ.6 ข้อ 5.3.2 ที่ระบุไว้นั้นย่อมหมายถึงโจทก์จะคืนเงินมัดจำดังกล่าวแก่จำเลยทันทีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าเช่าโทรศัพท์ครบถ้วนแล้วหลังจากสัญญาสิ้นสุดด้วยเหตุใดก็ตาม แม้สัญญาเช่าสิ้นสุดลงเพราะจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ก็ต้องคืนเงินจำนวนนี้ให้แก่จำเลยโจทก์คงมีสิทธินำเงินค่าบำรุงการใช้โทรศัพท์ประจำเดือนกันยายนและตุลาคม 2534 รวมเป็นเงินจำนวน 33,600 บาทมาหักออกจากเงิน 1,700,000 บาท จึงเหลือเงินที่โจทก์จะต้องคืนให้จำเลย 1,666,400 บาท แต่โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยชำระเบี้ยปรับจำนวน 280,500 บาท ดังที่ได้วินิจฉัยแล้วจึงให้นำเงินค่าเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากเงิน 1,666,400 บาท ที่โจทก์จะต้องคืนให้จำเลย คงเหลือเงินที่โจทก์จะต้องคืนให้แก่จำเลยจำนวน 1,385,900 บาท

พิพากษายืน

(ชวลิต ธรรมอาชุ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาภูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ